عاصب ولكلٍّ القتل ولا عفوَ الا باجتماعهم كإن حُزْنَ الميراث وثبت
بقسامة والوارث كمورّثه وللصغير ان عفا نصيبُه من الدية ولوليّه
النظرُ في القتل او الدية كاملةً كقطع يده الا لعسر فيجوز بأقلّ
بخلاف قتله فلعاصبه والأحبُّ اخذُ المال في عبده ويقتصّ من
يعرف بأجره من المستحقّ وللحاكم ردّ القتل فقط للوليّ ونُهي عن
العبث وأخّر لبرد وحرّ كالبُرْء كدية خطإ ولو كجائفة والحاملُ وان
بجرح مخوف لا بدعواها وحُبست كالحدّ والمُرضع لوجود مُرضع
والموالاةُ في الأطراف كحدّين لله تعالى لم يقدر عليهما وبُدئ بأشدّ
لم يخف لا بدخول الحرم وسقط ان عفا رجل كالباقي والبنت أولى
من الأخت في عفو وضدّه وان عفت بنت من بنات نظر الحاكمُ وفي
رجال ونساء لم يسقط الا بهما او ببعضهما ومهما اسقط البعضُ
فلمن بقي نصيبُه من دية عمد كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثُه
كالمال وجاز صلحه في عمد بأقلّ واكثر والخطأ كبيع الدين ولا يمضي
على عاقلة كعكسه فإن عفا فوصيّة وتدخل الوصايا فيه وان بعد
سببها او بثلثه او بشيء اذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم
يغيّر بخلاف العمد الا أن ينفذ مقتله ويقبلَ وارثُه الدية وعَلِمَ وإن
عفا عن جرحه او صالح فمات فلأوليائه القسامةُ والقتلُ ورجع
الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف
واحدةً وبرئ وتُلُوّم له في بيّنته الغائبة وقُتل بما قتل ولو نارا الا بخمر
ولواط وسحر وما يطول وهل والسمُّ او يجتهد في قدره تأويلان فيُغرَق
ويُخنق ويُحجّر وضُرب بالعصا للموت كذي عصوين ومُكّن مستحقّ من
السيف مطلقا واندرج طرفٌ إن تعمّده وان لغيره لم يقصد مثلة
كالأصابع في اليد وديةُ الخطإ على البادي مخمّسة بنت مخاض وولدا